

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001886

Resolución Directoral N°.....

Tocache 02 JUN 2023

VISTOS:

El expediente virtual con registro VIR N° -2023257001, el FUT, el Informe N°030-2023-GRSM-DRE/DO.O-UE303/NEXUS, el Memorando N°401-2023-GRSM/DRE-UGELT/D y demás documentos adjuntos útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley 27680 y el Artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos regional Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; implica entre otros aspectos, optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, de acuerdo con el literal h) del artículo 80 de la Ley N° 28044 – Ley General de Educación, señala que: “es función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial”;

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia tal como lo establece la Ley N° 28302 que modifica el primer párrafo del Art. 73° de la Ley General de Educación, concordante con el Art. 141° de su Reglamento;

Que, de acuerdo con el artículo 62° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el artículo 135° de su Reglamento aprobado con DS N° 004-2013-ED, el Subsidio por Luto y Sepelio consiste en un solo beneficio que se otorga a petición de parte, en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesor: al cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, hijos, padres o hermanos, en forma excluyente y en dicho orden de prelación. En caso de existir más de un deudo con el mismo rango de prelación.
- Por fallecimiento del cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, padres o hijos del profesor. Previa presentación del acta de defunción y los documentos que acrediten el parentesco;

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, el numeral 3.1 del artículo 3° del D.U. N° 011-2017, que dicta Medidas Extraordinarias para Continuar con la Revalorización de la Profesión Docente y La Implementación de la Ley De Reforma Magisterial, dispone que a partir del 01 de setiembre 2017, el profesor contratado en el marco del Contrato del Servicio Docente a que se refiere la Ley N° 30328, percibirá el concepto de subsidio por luto y sepelio;

Que, mediante el DS N° 307-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 29 de octubre del 2017, establece monto, criterios y condiciones para el pago del subsidio por luto y sepelio a otorgarse a los docentes contratados en el marco del contrato de servicio docente, artículo 2°. Subsidio por Luto y Sepelio para el profesor contratado. Fíjese en TRES MIL Y 00/100 SOLES (S/.3.000.00) el monto único del subsidio por luto y sepelio, a que se refiere el numeral 3.1 del artículo 3° del D.U. N° 011-2017;

Que, el Subsidio por Luto y Sepelio se otorga al profesor contratado que se encuentre prestando servicio efectivo, al fallecimiento de su cónyuge o conviviente reconocido legalmente, padres o hijos, es decir corresponde el otorgamiento al cónyuge o conviviente reconocido legalmente, hijos, padres o hermanos, en este orden de prelación y en forma excluyente, al fallecimiento del profesor contratado que se encuentre prestando servicio efectivo;



Que, el monto del Subsidio por Luto y Sepelio se otorga a petición de parte y corresponde ser otorgado al profesor contratado en el marco del contrato del Servicio Docente a que se refiere la Ley N° 30328, siempre que el fallecimiento del profesor, su cónyuge o conviviente reconocido legalmente, padres o hijos, haya ocurrido antes de la extinción de su vínculo laboral;

Que, con Expediente Administrativo VIR: 2023257001 don: **CORDOVA RAMÍREZ, HERNAN**, Profesor contratado en el Nivel secundaria, de la I.E 0413, solicita Subsidio por Luto y Sepelio, por el fallecimiento de su señor padre: **TOMAS CORDOVA GONGORA**, acaecido el día (21/04/2023), según consta en el Acta de Defunción N°5001280485, que se adjunta;

Que, analizados los documentos adjuntos, se debe reconocer el derecho de Subsidio por Luto y Sepelio al docente que lo solicita; y, estando a lo expuesto en el Informe de Liquidación N°0021-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/PLANI.

Que, mediante Informe N°030-2023-GRSM-DRE/DO.O-UE303/NEXUS de fecha.09 de mayo del 2023, el Responsable Nexus traslada a la Encargada de Recursos Humanos, el expediente del señor **CORDOVA RAMÍREZ, HERNAN** y sugiere autorizar acciones para la proyección de la Resolución Directoral de reconocimiento de Subsidio por Luto y Sepelio;

De conformidad con la Ley N° 29944; DS N° 004-2013-ED, DS N° 309- 2013-EF, Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Memorando N°401-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 30 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache, autoriza proyectar la resolución directoral de reconocimiento de cálculo por concepto de subsidio por luto y sepelio a favor del profesor **CORDOVA RAMÍREZ, HERNAN**;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 - 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER EL DERECHO DE SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO, equivalente al importe del monto único que se otorga en aplicación del DS N° 309-2013-EF, al (la) profesor (a) nombrado (a) que a continuación se detalla:

APELLIDOS Y NOMBRES	CORDOVA RAMÍREZ, HERNAN	DNI: 01121216
PARENTESCO -FECHA DEF	Hijo de TOMAS CORDOVA GONGORA , acaecido el día (21/04/2023),	

MONTO ÚNICO D.S N°309-2013-EF	S/.3,000.00	001886
ACTA DE DEFUNCIÓN	N°5001280485 - RENIEC - SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO.	
ACTA DE NACIMIENTO	N°339- MUNICIPALIDAD DE TARAPOTO	
DIRECCIÓN/CORREO ELECTRÓNICO	JR: SANTA ROSA CDR 09 - TOCACHE -SAN MARTIN. HE.CORA@HOTMAIL.COM	



ARTÍCULO SEGUNDO- INDICAR que el pago del subsidio y sepelio se efectuará cuando el crédito presupuestario se autorice mediante transferencia presupuestal y la Programación de Compromiso Anual (PCA), por el MEF y el Gobierno Regional de San Martín.



ARTÍCULO TERCERO. - AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR.HH
MFOV-PRD